20/10/2026 **SEGUNDA TURMA**

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 277.418 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: RELATOR DO HC Nº 1.119.845 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: JOSIMAR DO NASCIMENTO CORREA
ADV.(A/S)	: NATALIE ANSELMO DA SILVA

EMENTA

Agravo regimental em *habeas corpus* interposto pelo Ministério Público Federal. Prisão preventiva. Regime semiaberto estabelecido no título penal condenatório. Concessão da ordem de ofício. Compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório. Afronta ao princípio da proporcionalidade. Revogação da prisão preventiva. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo ao qual se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, vencido o Ministro Luiz Fux.

Brasília, 20 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1C4C-8A04-76AA-FA9E e senha 8F30-5ABA-58F0-EB5B

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1C4C-8A04-76AA-FA9E e senha 8F30-5ABA-58F0-EB5B

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 277.418 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: RELATOR DO HC Nº 1.119.845 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: JOSIMAR DO NASCIMENTO CORREA
ADV.(A/S)	: NATALIE ANSELMO DA SILVA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que se negou seguimento à impetração mas se concedeu a ordem de ofício em **habeas corpus**, a fim de se revogar a prisão preventiva do agravado nos autos do Processo nº 0808558 28.2025.8.19.0007 (e-doc. 9, p. 6).

O Ministério Público Federal, ora agravante, entende pela plena compatibilidade do encarceramento provisório com as regras do sistema prisional semiaberto.

Defende, ainda, que a periculosidade do agravado e seus antecedentes criminais fundamentaram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto não extinguiu o risco cautelar por ele representado.

Requer o agravante, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente recurso, a fim de que seja denegada a ordem de **habeas corpus** (e-doc. 14).

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3824-4A08-14C3-087C e senha 955C-AB84-E499-195B

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 277.418 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: RELATOR DO HC Nº 1.119.845 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: JOSIMAR DO NASCIMENTO CORREA
ADV.(A/S)	: NATALIE ANSELMO DA SILVA

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

A irresignação não merece prosperar, porquanto o Ministério Público Federal, ora agravante, não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.

Com efeito, a decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado por esta Suprema Corte.

Nesse sentido, transcrevo a decisão questionada:

> "Trata-se de **habeas corpus**, com pedido liminar, impetrado em favor de **Josimar do Nascimento Correa**, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 1.119.845/RJ (e-doc. 4).
>
> Consta dos autos a condenação do paciente, em primeira instância, às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e 12 da Lei nº 10.826/03, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.
>
> Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, **em regime inicial semiaberto**, mantendo a condenação de 1 ano de detenção e fixando 176 dias-multa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3A0-DE9A-0AB4-B5EA e senha B0CA-8F56-6BB8-C1A5

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro **Messod Azulay Neto** concedeu parcialmente a ordem apenas para determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, **aguarde o julgamento de eventual recurso em regime semiaberto** (e-doc. 4).

Neste *writ*, a defesa alega a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não se mostra possível sua manutenção diante da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Examinados os autos, **decido**.

O art. 102, I, *i*, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o **habeas corpus** será inaugurada '[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância'.

Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do *writ* nesta Suprema Corte.

Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de **minha relatoria**, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra **Cármen Lúcia**, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro **Teori**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3A0-DE9A-0AB4-B5EA e senha B0CA-8F56-6BB8-C1A5

Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro **Cezar Peluso**, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro **Menezes Direito**, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro **Sepúlveda Pertence**, DJ de 25/5/07, entre outros.

Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão.

De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta impetração referente à **incompatibilidade da prisão preventiva com a condenação em regime semiaberto**, salvo raras excepcionalidades não verificáveis no presente caso, conforme se vê dos seguintes precedentes:

> 'AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES.
>
> 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes.
>
> 2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
>
> 3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3A0-DE9A-0AB4-B5EA e senha B0CA-8F56-6BB8-C1A5

art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o *periculum libertatis* pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva.

5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.

6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.'

(HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro **André Mendonça**, DJe de 24/5/23).

'Agravo regimental em *habeas corpus*. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação *ex officio*. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício.' (HC nº 226.263-AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro **Gilmar Mendes**, DJe de 13/06/23).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3A0-DE9A-0AB4-B5EA e senha B0CA-8F56-6BB8-C1A5

Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção, ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.

Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal.

Como se observa de remansosa jurisprudência,

> '[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)' (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro **Teori Zavascki**, DJe de 6/3/14).

Destaco também:

> 'HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3A0-DE9A-0AB4-B5EA e senha B0CA-8F56-6BB8-C1A5

inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.' (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro **Marco Aurélio**, DJe de 4/9/20)

'Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.

1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.

2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.

3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.

4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3A0-DE9A-0AB4-B5EA e senha B0CA-8F56-6BB8-C1A5

> da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
>
> 5. **Writ** extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).' (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de **minha relatoria**, DJe de 17/11/14).

Dessa forma, ante a ausência de situação excepcional que compatibilize a manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, de rigor a concessão da ordem.

Diante dessas considerações, **nego seguimento** à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). **Concedo**, porém, a ordem de ofício para **revogar a prisão preventiva** do paciente nos autos do Processo nº 0808558- 28.2025.8.19.0007, se por algum outro motivo não estiver preso, ficando o juízo competente **autorizado**, desde logo, a analisar a **eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas** (CPP, art. 319).

Publique-se" (e-doc. 9).

Concluo, desse modo, que os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3A0-DE9A-0AB4-B5EA e senha B0CA-8F56-6BB8-C1A5

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 277.418 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: RELATOR DO HC Nº 1.119.845 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: JOSIMAR DO NASCIMENTO CORREA
ADV.(A/S)	: NATALIE ANSELMO DA SILVA

O Senhor Ministro Luiz Fux: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo n° 0808558-28.2025.8.19.0007.

O Ministério Público, nas razões do recurso, pontua a plena compatibilidade do encarceramento provisório com as regras do sistema prisional semiaberto. Destaca que *"a periculosidade do acusado e os seus antecedentes criminais fundamentaram a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"*, ressaltando que "*a alteração do regime de cumprimento de pena pelo Tribunal de Justiça de origem para o semiaberto não extinguiu o risco cautelar por ele representado*".

Nesses termos, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, se assim não for, pelo provimento do Agravo Regimental, para denegar a ordem de *habeas corpus*, com o restabelecimento da decisão prolatada pelo Ministro Relator do STJ nos autos do HC 1.119.845/RJ.

É o breve relato.

Peço vênia para divergir do Ministro Relator. Verifico que, na hipótese *sub examine*, o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal merece provimento.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1E36-8C1D-E4B6-2E9B e senha E650-BDF5-0F83-17E9

Prefacialmente, a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto quando, à luz do caso concreto e mediante fundamentação idônea, se reconhecer situação excepcional, máxime diante da possibilidade de restrição parcial da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, *ex vi* do art. 319 do CPP. Precedentes: HC 217.217-AgR, Segunda Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/09/2022; HC 136.397, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/02/2017. Outrossim, a segregação cautelar antes do trânsito em julgado é excepcional e é admitida quando inviável sua substituição por medidas cautelares diversas, consoante preconizado pelo art. 282, § 6º, do CPP.

In casu, conforme assentado pela instância *a quo*, não há que se falar na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os autos ilustram elementos hábeis a recomendar a manutenção da preventiva, evidentemente pela periculosidade do acusado e os seus antecedentes criminais.

Destarte, o Ministro Relator da Corte *a quo* prolatou decisão concedendo parcialmente a ordem para determinar que o paciente aguarde o julgamento de eventual recurso em regime semiaberto. Tal entendimento alinha-se com o princípio da proporcionalidade e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, *in verbis:*

> *AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PREVENTIVA ÀS CARACTERÍSTICAS DESSE REGIME. AGRAVO AO*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1E36-8C1D-E4B6-2E9B e senha E650-BDF5-0F83-17E9

> *QUAL SENEGA PROVIMENTO. [...] 3 .* ***As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se orientado no sentido da compatibilidade entre o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, e a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que essa espécie de prisão cautelar seja necessária e esteja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.*** *4.* ***Registre-se, ainda, que houve a determinação de adequação da preventiva às condições características do regime inicial semiaberto****.5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 265.618 AgR/SP, Rel. Ministro Criatiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 12/02/2026).*

Noutro giro, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea *a*, da Constituição Federal, óbice que impede o conhecimento do presente *writ*. Ainda, inexiste situação que permita a concessão da ordem ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido: HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJ*e* de 1º/9/2022, HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ*e* de 8/9/2022, HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/4/13.

Ex positis, voto no sentido de **DAR PROVIMENTO** ao agravo regimental interposto, para reformar a decisão que revogou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1E36-8C1D-E4B6-2E9B e senha E650-BDF5-0F83-17E9

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 277.418
PROCED. : RIO DE JANEIRO/RJ
RELATOR(A): MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S): RELATOR DO HC Nº 1.119.845 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S): JOSIMAR DO NASCIMENTO CORREA
ADV.(A/S): NATALIE ANSELMO DA SILVA (204645/RJ)

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, vencido o Ministro Luiz Fux. Segunda Turma, Sessão Virtual de 9.10.2026 a 19.10.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4C96-5198-8F1C-C9B0 e senha 62BE-C080-7C8D-95CA